

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5107/2531

นาย พิสิฐ งามธนกิจจา
บริษัท บางกอก ชัตเตอร์ส จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 167

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 36, มาตรา 63, มาตรา 85, มาตรา 86, มาตรา 88

โจทก์ฟ้องให้ลงโทษจำเลยรวม 8 คนฐานร่วมกันผลิตมันเหล็กบังตาโดยลอกเลียนหรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของโจทก์โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และร่วมกันขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 85,86,88ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง เมื่อโจทก์แสดงหลักฐานว่าโจทก์แต่ผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ส่วนจำเลยที่ 2 เพียงแต่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งคุ้มครองเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมและหัตถกรรมเท่านั้น จำเลยที่ 2 ยังไม่ได้เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ยื่นคำขอไว้และการกระทำของจำเลยในคดีนี้ก็เป็นเรื่องของการประดิษฐ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องและนำสืบในชั้นไต่สวนมูลฟ้องส่วนใหญ่แล้ว ก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของโจทก์ มีข้อแตกต่างเพียงรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งเพียงเท่านี้ยังไม่พอที่จะให้ถือว่าการกระทำของจำเลยไม่มีมูลความผิดทางอาญาตามฟ้อง จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล เป็นผู้ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ที่

จำเลยที่ 5 นิติบุคคล ผลิตหรือประดิษฐ์ขึ้นดังกล่าว ส่วนจำเลยนอกนั้นเป็นกรรมการซึ่งหากจำเลยที่ 1 และที่ 5 กระทำความผิดตามฟ้อง ก็อาจจะเป็นผู้กระทำความผิดได้ตามมาตรา 88 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว คดีของโจทก์จึงมีมูลความผิดตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 85, 86 และ 88 และริบอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตสินค้าซึ่งลอกเลียนสิทธิบัตรของโจทก์ ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ทางไต่สวนมูลฟ้องโจทก์นำสืบว่า โจทก์ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์มันเหล็กลูกบิดติดกับประตูล็อกแบบยืดและพับได้ เลขที่ 261 ซึ่งออกให้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2528 โดยมีข้อถือสิทธิว่า "มันเหล็กลูกบิดติดกับประตูล็อกแบบยืดและพับได้ โดยออกแบบม้วนขอบใบมันเหล็กลูกบิดตามความยาวด้านข้างทั้งสองข้างเป็นรูปกันหอย ซึ่งมีทิศทางการม้วนที่ต่างกัน และขอบด้านหนึ่งจะหักเป็นมุม แผ่นใบมันเหล็กลูกบิดจะสอดสวมเข้าด้วยกันในลักษณะสามารถยืดออกและพับได้" ส่วนจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่คำขอ 1069 โดยระบุข้อถือสิทธิว่า "ข้อถือสิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่รูปร่างลักษณะของใบมันเหล็กลูกบิดสำหรับประตูล็อกแบบยืดตามที่ปรากฏในภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ์" โดยได้ยื่นคำขอไว้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2525 จำเลยที่ 5 ซึ่งมีจำเลยที่ 6 ถึงที่ 8 เป็นกรรมการได้ร่วมกันผลิตมันเหล็กลูกบิดตามสิทธิบัตรเลขที่ 261 ของโจทก์และจำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นกรรมการได้ร่วมกันขายผลิตภัณฑ์มันเหล็กลูกบิดที่จำเลยที่ 5 ผลิตมันเหล็กลูกบิดที่จำเลยทั้งแปดร่วมกันผลิตและขายเหมือนกับมันเหล็กลูกบิดตามสิทธิบัตรเลข

ที่ 261 ของโจทก์ จะมีความแตกต่างกันก็ตรงที่ว่า การม้วนขอบใบม่านของโจทก์มี การหักเป็นมุมฉากก่อนที่จะม้วนเป็นกันหอย ส่วนของจำเลยไม่มีการหักมุมก่อนที่จะ ม้วนเป็นวงกลม ปลายอีกข้างหนึ่งของโจทก์ม้วนเป็นรูปกันหอย ส่วนของจำเลยม้วน เป็นวงกลม ลอนและแบบบนใบม่านของโจทก์หักขึ้นเป็นมุมแหลม ส่วนของจำเลย หักขึ้นเป็นรูปโค้งมน คดีคงมีปัญหาก็จะต้องวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้งแปด มีมูลเป็นความผิดอาญาตามฟ้องโจทก์หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ปรากฏตามคำฟ้องของโจทก์ว่า โจทก์มุ่งประสงค์จะให้ ลงโทษจำเลยทั้งแปดฐานร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์ม่านเหล็กบังตาหรือใช้กรรมวิธีตาม สิทธิบัตรเลขที่ 261 ของโจทก์โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และได้ร่วมกันขายหรือมี ไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ม่านเหล็กบังตาที่ผลิตหรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรเลขที่ 261 ของโจทก์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 85, 86, 88 และประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 84, 91 เมื่อโจทก์แสดงหลักฐานว่าโจทก์แต่ผู้เดียว เท่านั้น ที่ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ม่านเหล็กบังตาชนิดติดกับประตูลูกแบบยึด และพับได้ปรากฏตามสิทธิบัตรเลขที่ 261 ซึ่งสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี้ ตามมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิผลิต ผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตหรือใช้กรรมวิธีดังกล่าว สำหรับจำเลยที่ 2 เพียงแต่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งคุ้มครองเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรม และหัตถกรรมเท่านั้น จำเลยที่ 2 ยังมิได้เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่ได้ยื่นคำขอไว้ จึงยังมิได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 63 ของพระราชบัญญัติ ดังกล่าว และการกระทำของจำเลยในคดีนี้ก็เนื่องมาจากการประดิษฐ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ ม่านเหล็กบังตาชนิดติดกับประตูลูกแบบยึดและพับได้ของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้อง และนำเสนอในชั้นนี้ ส่วนใหญ่แล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือ ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 261 ของโจทก์ มีข้อแตกต่างเพียงราย

ละเอียดปลีกย่อยเช่นการม้วนของโจทก์มีการหักเป็นมุมฉากก่อนที่จะม้วนเป็น
กันหอย ส่วนของจำเลยไม่มีการหักมุมก่อนที่จะมีการม้วนเป็นวงกลม ปลายอีกข้าง
หนึ่งของโจทก์ม้วนเป็นรูปกันหอยส่วนของจำเลยม้วนเป็นวงกลม ลอนและแบบบน
ใบม้วนของโจทก์หักขึ้นเป็นมุมแหลม ส่วนของจำเลยหักขึ้นเป็นรูปโค้งมน ข้อ
แตกต่างปลีกย่อยเพียงเท่านี้ยังไม่พอที่จะให้ถือว่าการกระทำของจำเลยไม่มีมูลความ
ผิดทางอาญาตามฟ้อง จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล เป็นผู้ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่จำเลยที่ 5 นิติบุคคล ผลิตหรือประดิษฐ์ขึ้นดังกล่าวแล้ว ส่วนจำเลยนอก
นั้นเป็นกรรมการซึ่งหากจำเลยที่ 1 และที่ 5 กระทำความผิดตามฟ้อง ก็อาจจะเป็นผู้
กระทำความผิดได้ตามมาตรา 88 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว คดีของโจทก์จึงมีมูล
ความผิดตามฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล ไม่ต้องด้วยความ
เห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้ประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สหัช สิงหวิริยะ-พัลลภ พิสิษฐ์สังชมการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ